

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2591/2543

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นางพิศมัย อร่ามฤทัยเลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 368

ป.วิ.พ. มาตรา 161

โจทก์อาศัยสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายเป็นช่องทางให้โจทก์ได้รับประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับยอมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตาม ป.พ.พ.มาตรา 5

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาโดยไม่ได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมศาลฎีกาเห็นควรสั่งค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นให้ถูกต้อง

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาโดยไม่ได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมศาลฎีกาเห็นควรสั่งค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นให้ถูกต้อง

(วิชา มหาคุณ-พูนศักดิ์ จงกลณี-ปัญญา สุทธิบัติ)

ศาลแขวงชลบุรี - นายชูเกียรติ ดังคโนภาส

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร อินทรวิมลเมธา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ